

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51115681320238240930

ID Comunicacao: 690269188

Data Disponibilizacao: 2026-08-07

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5111568-13.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>I - Considerando que o cadastro do processo indica o falecimento deJOSE ROBERTO RAMOS DIAS, suspendo o curso processual conforme recomenda oart. 313, I, do Côdigo de Processo Civil.</p>

<p>Em razão disso,intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção:</p>

<p>a) habilite o inventariante, se o inventário estiver em curso (deve comprovar a existência de inventário);</p>

<p>b) não havendo inventário, habilite todos os herdeiros, ciente que nesta hipôtese estes somente respondem no limite de eventual herança recebida.</p>

<p>II - Trata-se de alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD, apresentada pela parte executada JACKSON DE JESUS RAMOS.</p>

<p>Intimada, a parte exequente manifestou-se pela manutenção da penhora, com posterior expedição de alvará em seu favor.</p>

<p>É a síntese do necessário.</p>

<p>Decido.</p>

<p>Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Côdigo de Processo Civil, os valores de natureza salarial ou

previdenciário são, via de regra, impenhoráveis, ressalvada a hipõtese prevista no § 2.º do mesmo dispositivo legal, que dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autôno e os honorârios de profissional liberal, ressalvado o § 2.º;

[...]

§ 2.º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipõtese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importaâncias excedentes a cinquenta salârios mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8.º, e no art. 529, § 3.º.”

No caso concreto, conforme evento 111, foram realizados os seguintes bloqueios:

R\$ 4.293,07 em 9/5/2026, junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL;

R\$ 546,02 em 8/5/2026, junto ao PAGSEGURO INTERNET IP S.A.;

R\$ 100,00 em 13/5/2026, junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL;

R\$ 120,00 em 19/5/2026, junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL;

R\$ 134,63 em 28/5/2026, junto ao PAGSEGURO INTERNET IP S.A.;

R\$ 120,00 em 1.º/6/2026, junto ao PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Com base no "evento 135, Extrato Bancârio3" apresentado pela parte executada, é possível concluir, sem necessidade de maiores digressões, que os valores bloqueados correspondem a parte dos proventos. Considerando que não houve qualquer outro crédito na conta bancâria atingida pelo bloqueio, reconhece-se a impenhorabilidade dos valores constritados.

Ressalte-se que, embora este juízo admita a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial ou de proventos de aposentadoria para garantia de créditos de natureza não alimentar – conforme entendimento jurisprudencial recente –, a regra insculpida no artigo 833 do CPC não deve ser interpretada de forma absoluta. A mitigação desse dispositivo somente se justifica em hipõteses excepcionais, sobretudo quando esgotadas todas as alternativas para satisfação do crédito do exequente, o que não se verifica nos presentes autos.

Ante o exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a alegação de impenhorabilidade e determina-se o desbloqueio imediato de R\$ 4.293,07 em favor da parte executada JACKSON DE JESUS RAMOS.

As quantias ínfirmas (inferiores a R\$ 100,00) deverão ser desbloqueadas, nos termos do artigo 836 do Côdigo de Processo Civil.

CONVERTO os demais bloqueios em penhora, independentemente de termo.

Preclusa a presente decisão, expeça-se alvarâ judicial em favor do credor, mediante fornecimento dos dados bancârios.

Intimem-se.

<section>

</section>

<section>

<hr>

<footer>

</footer></article></body></html>